

MĚSTSKÉMU SOUDU V PRAZE
Slezská 9, 120 00 Praha 2
ID datové schránky: snkabbm
ke sp. zn. 18 A 23/2026

V Ospělově dne 8. září 2026

ŽALOBCE	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŽALOVANÝ	Ministerstvo spravedlnosti České republiky
NOVÁ LISTINA	Ministr spravedlnosti ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27
PROCESNÍ REŽIM	Následný důkaz; bez změny žalovaného, petitu a skutkového jádra

MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ ŽALOBY

nová následná listina ministra spravedlnosti ze dne 8. září 2026

ROZHODUJÍCÍ NOVÁ SKUTEČNOST

Ministr spravedlnosti po podání žalobce ze dne 25. 8. 2026 považuje předchozí podněty za vyřízené, odmítá společné věcné vyhodnocení podkladů vedených ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ a nové policejní důkazy k historické metodice THC nepodrobuje jednomu souhrnnému odbornému posouzení. Žalobce tuto listinu nepředkládá jako nový zásah, ale jako následný důkaz, že stav tvrzený v žalobě nebyl odstraněn.

I. Procesní vymezení

Žalobce navazuje zejména na mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 25. 8. 2026. Také nyní výslovně uvádí, že nemění žalovaného, žalobní petit ani skutkové jádro žaloby. Neuplatňuje nový samostatný zásah ministra spravedlnosti. Přípis ze dne 8. 9. 2026 předkládá pouze jako následný úřední důkaz toho, jak žalovaný naložil s otázkami, které mu byly položeny již před tímto datem.

II. Co bylo Ministerstvu spravedlnosti předloženo před 8. zářím 2026

V podání ze dne 25. 8. 2026 žalobce znovu předložil nové policejní listiny z 20.–24. 8. 2026 a žádal vlastní, konkrétní a přezkoumatelnou reakci ministerstva. Výslovně požadoval zejména:

- věcné a společné vyřízení podkladů vedených zejména ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ;
- jednoznačnou odpověď na otázku dekarboxylace THCA na Δ9-THC a právního významu laboratorně změněného vzorku;
- vyhodnocení nových listin KŘP Moravskoslezského kraje, Kriminalistického ústavu a Policejního prezidia ve vztahu k dříve předloženým stížnostem na znalecké postupy;
- sdělení, jak ministerstvo naložilo se stížností ze dne 17. 11. 2024 a s tvrzenými vadami znalecké a justiční praxe;
- konkrétní stanovisko ministra k nápravě a k ochraně dochovaných podkladů.

III. Co ministr dne 8. září 2026 skutečně vyřídil

Ministr spravedlnosti v č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27 posoudil podání ze dne 12. 7., 15. 7., 10. 8. a 25. 8. 2026 jako podnět k opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu. Za rozhodnou pro otázku nečinnosti označil zejména historickou větev podání z roku 2019 a uzavřel, že podmínky pro opatření proti nečinnosti splněny nebyly.

Současně uvedl, že žádost o spojení a věcné vyhodnocení podkladů vedených ve spisech MSP-162/2026-ODKA-SPZ a MSP-19/2026-ODKA-ROZ nebude vyřizována jedním souhrnným posouzením, protože jednotlivá podání jsou posuzována samostatně podle věcné příslušnosti jednotlivých útvarů ministerstva.

Závěrem ministr konstatoval, že ministerstvo nečinné není a že další podněty bez nových podstatných skutečností mohou být založeny bez dalšího písemného vyrozumění.

IV. Proč jde o nový následný důkaz pro 18 A 23/2026

Listina ze dne 8. 9. 2026 je významná nikoli proto, že žalobce nesouhlasí s výsledkem vyřízení, ale proto, že po vzniku nových policejních důkazů z roku 2026 stále nevzniklo jedno věcné a odborně přezkoumatelné vypořádání jejich společného jádra.

KŘP Moravskoslezského kraje dne 20. 8. 2026 úředně sdělilo, že OKTE Frýdek-Místek v letech 2009–2019 v rozsahu akreditace nemělo SOP ke stanovení obsahu THC, nemělo písemné metodické pokyny k homogenizaci ani ke způsobu stanovení THC/THCA, nemělo metodiku uvádění nejistoty měření a nedisponuje validačními protokoly. Tyto nové skutečnosti jsou předmětem právě těch podání, která žalobce žádal ministerstvo souhrnně vyhodnotit.

Ministrova odpověď jejich odborné jádro nevyvrací a nevytváří souhrnný přezkoumatelný závěr k otázce, zda a jak bylo v historických trestních věcech možné spolehlivě ověřit způsob vzniku laboratorní hodnoty rozhodné pro trestní odpovědnost.

DŮKAZNÍ VÝZNAM PRO SOUD

Žalobce nežádá Městský soud, aby sám určoval správnou analytickou metodiku nebo nahrazoval orgány činné v trestním řízení. Žádá pouze, aby listinu ministra ze dne 8. 9. 2026 zohlednil jako následný důkaz, že ani po nových úředních zjištěních roku 2026 nedošlo k odstranění stavu tvrzeného žalobou.

V. Návrh

Žalobce navrhuje, aby Městský soud v Praze:

- založil přípis ministra spravedlnosti ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27, do spisu 18 A 23/2026;
- posoudil jej jako následný důkaz trvání žalovaného stavu, nikoli jako rozšíření žaloby o nový zásah;
- při hodnocení věci zohlednil, že ani po podání ze dne 25. 8. 2026 nevzniklo jedno souhrnné věcné vyhodnocení nových policejních důkazů k historické znalecké praxi;
- s ohledem na pokračující soudní a obnovovací řízení a úbytek historické důkazní stopy věc naléhavě projednal.

ŽALOBCE NADÁLE TRVÁ NA DOSUD UPLATNĚNÉM ŽALOBNÍM PETITU. TÍMTO PODÁNÍM JEJ NEMĚNÍ ANI NEROZŠÍŘUJE.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Příloha

1. Ministr spravedlnosti České republiky ze dne 8. 9. 2026, č. j. MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27.